

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6663

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מתן עדיפות תכנונית לקווי אוטובוס שבהם שיעור הנוסעים גבוה), התשפ"ו-2026

1. תיקון סעיף 71א. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 71א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), השר יקבע הוראות לעניין תכנון ואישור פעילות קווי אוטובוס באופן שייתן עדיפות לפעילות קווי אוטובוס ששיעור הנוסעים מתוך התפוסה שלהם הוא גבוה.

(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע רשימת קווי אוטובוס חיוניים שפעילותם תאשר גם אם תפוסת הנוסעים בהם אינה גדולה, כדי להבטיח את הפעלתם; לעניין זה, "קווי אוטובוס חיוניים" – קווי אוטובוס הדרושים לשם הבטחת ניידות באזור מסוים, קווי אוטובוס חדשים בשנת פעילותם הראשונה, או קווי אוטובוס שלא צפוי שייסעו בהם מספר רב של נוסעים בשל אזור פעילותם או זמני הנסיעה.

(ד) קבע השר רשימה כאמור בסעיף קטן (ג), יבחן אחת לשנתיים את הצורך בעדכונה."

דברי הסבר

תחבורה ציבורית יעילה מחייבת הקצאה נכונה הן של משאבי תכנון והן של משאבי מימון. כיום, שני ההיבטים האמורים סובלים מאותה בעיה יסודית: תכנון קווי אוטובוס וסבסודם לא מתבצע לפי מדד יעילות. כתוצאה מכך קיימת פריסה של קווי אוטובוס גם במסלולים ובשעות בהם לא נדרש כלל שירות, וקווי אוטובוס רבים נוסעים ריקים או עם מספר נמוך מאוד של נוסעים, בעוד קווים בהם נדרש שירות סובלים ממחסור חמור בהיקף השירות.

כיום, בהסכמים בין המדינה למפעילי תחבורה ציבורית, נקבעה שיטה שלפיה מחושב הסכום אותו המדינה מעבירה למפעילים כאמור לשם סבסוד הפעלת התחבורה הציבורית. לפי השיטה האמורה, התבחין המרכזי שלפיו מפעילי תחבורה ציבורית יקבלו ניקוד הוא מספר הקילומטרים שעבר כלי הרכב,

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

כלומר הנסועה, כאשר רק אחוז זניח מהניקוד מבוסס על מספר הנוסעים. שיטת הסבסוד האמורה, שנועדה במקור להבטיח נסיעות בפריסה גיאוגרפית רחבה, הביאה לבעיות רבות ולחוסר בתמריצים לתת שירות טוב לנוסעים, הפוגע הן בנוסעים והן במשק המדינה.

השיטה האמורה מנוגדת לכלכלת שוק רגילה, בה הלקוח משפיע על הקצאת המשאבים באמצעות בחירתו: עסק שנותן שירות טוב – מושך לקוחות ומרוויח יותר; עסק שנותן שירות לא טוב – מפסיד לקוחות ונסגר. בתחבורה הציבורית הנוכחית, מנגנון זה כמעט ואינו קיים – הנוסע אינו משפיע על הכנסות החברה, ולכן אין תמריץ אמיתי לשרת אותו טוב יותר.

הצעת החוק נועדה לתקן עיוות זה באמצעות יצירת מצב בו תכנון הקווים מלכתחילה יהיה בהתאם לצרכים וליעילות. כך ימנע המצב בו מיליארדי שקלים מופנים לסבסוד נסיעות של אוטובוסים ריקים, בעוד קווים יעילים סובלים מחוסר שירות.

לפיכך מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השר) יתקין תקנות לעניין תכנון ואישור פעילות קווי אוטובוס, באופן שייתן עדיפות לפעילות קווי אוטובוס ששיעור הנוסעים מתוך התפוסה שלהם הוא גבוה. כמו כן, מוצע להסמיך את השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות רשימת קווי אוטובוס חיוניים שפעילותם תאשר גם אם תפוסת הנוסעים בהם אינה גדולה, כדי להבטיח את הפעלתם. לפי המוצע, קווי אוטובוס חיוניים יהיו קווי אוטובוס שהשר יקבע שהם דרושים לשם הבטחת ניידות באזור מסוים, קווי אוטובוס חדשים בשנת פעילותם הראשונה, או קווי אוטובוס שלא צפוי שיסעו בהם מספר נוסעים גדול וזאת לאור אזור או זמני הנסיעה. עוד מוצע, שהשר יבחן אחת לשנתיים את הצורך בעדכון רשימת קווי האוטובוס החיוניים, ככל שנקבעה כזו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)